



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2025
מס' בקשה: 12/126/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 שוש נחמיאס חברה לבניין בע"מ, ח.פ. 511916025

מבקשת

באמצעות ב"כ: עו"ד כהן דניאל
שד הרצל 1, אשדוד
טל': 0542151007 פקס: 089109107

נגד

1 עו"ד גרוסמן מוטי,
שד ירושלים 18, אשדוד
טל': 0546800307

משיבים

2 א.ד.ד. ניהול ופיתוח הדרום בע"מ, ח.פ. 516630001
שד ירושלים 18, אשדוד

3 נציגות ועד הבית מגורים של מגדלי קיי
שד ירושלים 18, אשדוד

החלטה

1. המבקשת, עפ"י הנטען בבקשה, היא בעלת כ-15 דירות בבית המשותף בשד' ירושלים 18 באשדוד, הידוע כ"מגדלי K" ורשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 2072 חלקה 105 (להלן: **הבית המשותף**). עוד נטען כי לדירות שבבעלותה, אשר חלקן מושכרות לצדדים שלישיים, צמודות כ-40 חניות המשמשים את עובדי המבקשת או את שוכרי הדירות.
2. המשיבים 1 ו-3 הם יו"ר נציגות הבית המשותף ונציגות הבית המשותף. לא פורט מה מעמדה של המשיבה 2 בבית המשותף ומדוע היא רלבנטית לבקשה.
3. הוגשה לפני בקשה למתן צו מניעה/עשה ארעי המורה למשיבים להסיר באופן מידי כל חסימה או מניעה המגבילה את גישת המבקשת, שוכרי דירותיה ועובדיה לחניון שבבית המשותף.
4. נטען כי בשל סכסוך כספי מתמשך בין המבקשת לנציגות הבית המשותף החליט יו"ר הנציגות להורות על הפסקת מתן שירותי ניהול למבקשת, לרבות הפסקת האפשרות להטעין רכבים חשמליים בעמדות טעינה ומניעת כניסה לחניון וזאת בלא כל זכו בדין או עפ"י התקנון המוסכם.
5. אציין כי בקשה זהה שהוגשה ביום 17.9.25 סולקה על ידי על הסף בהחלטתי מיום 18.9.25 לאחר שלא נתמכה בתצהיר התומך בטענות העובדתיות וכן לא צורף לה טופס התחייבות עצמית בהתאם לתקנה 95 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2025
מס' בקשה: 12/126/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. כעת לפני בקשה הנתמכת בתצהיר, לה צורף טופס התחייבות עצמית.
 7. להשלמת התמונה אציין כי בד בבד עם הגשת המסמכים החסרים הוגשה "בקשה משלימה" לבקשה דנן אליה צורפה תכתובת וואטסאפ שנעשתה ע"י המשיב 3 בקבוצת הוואטסאפ של בעלי הדירות. דע עקא השלמה עובדתית זו לא נתמכה בתצהיר ועל כן אין בדעתי להתייחס לאמור בה.
 8. לאחר שעיינתי בבקשה, אשר לא צורף לה כל נספח, לא מצאתי כל הצדקה להעניק למבקשת צו מניעה ארעי לפי תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. וזו לשון התקנה: "**בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט הנתונות לו לפי פרק ח', הבקשה למתן סעד זמני תידון במעמד בעלי הדין, ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לתת סעד זמני ארעי במעמד צד אחד, אם שוכנע, על בסיס ראיות מספקות, כי קיים חשש סביר שהעוכב שייגרם כתוצאה מקיום הדין במעמד בעלי הדין או הבאת הבקשה לידיעת המשיב תסכל את מטרת הסעד הזמני או תגרום למבקש נזק חמור.**"
 9. על אף שהבקשה נתמכת בתצהיר, לא מצאתי בה עיגון של ממש לזכויות הקנייניות עליה מתבססת הבקשה כולה, דהיינו, אלו דירות בבית המשותף נמצאות בבעלות המבקשת, כמה מהן מושכרות ואלו חניות צמודות לדירות אלו.
 10. אמנם תקנה 95(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מאפשרת להגיש בקשה לסעד זמני טרם הגשת כתב תביעה ובית המשפט רשאי להעניק סעד זמני "**אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין**" ובלבד שכתב תביעה הוגש תוך שבוע ימים, או תוך פרק זמן אחר אם כך קבע בית המשפט..
 11. ברם, הבקשה דנן אינה מבהירה כלל מדוע נדרש היה להגיש את הבקשה לסעד זמני טרם הגשת כתב תביעה. לא למותר לציין כי כבר במסגרת החלטתי האמורה הערתי כי ראוי היה למבקשת בכל מקרה להימנע מהגשת בקשה לצו זמני וזאת בטרם הוגשה התביעה העיקרית, ברם, המבקשת בחרה לדבוק בדרך שאינה דרך המלך ולא להגיש בקשתה זו בד בבד עם הגשת כתב תביעה, דבר דבור על אופניו.
 12. בהעדר כתב תביעה ובהעדר כל אסמכתאות המצורפות לכתב התביעה לא הונחה תשתית עובדתית מספקת לכאורה המאפשרת לבחון את סיכויי התביעה.
 13. כמו כן, קיים חשש של ממש כי הסעד הזמני המבוקש זהה לסעד העיקרי. כבר נקבע שבית המשפט יעניק סעד זמני שיש בו משום שינוי המצב הקיים רק במקרים חריגים, כאשר התערבותו חיונית למניעת תוצאה קשה ביותר (ראו: **רע"א 9213/12 רשת נוגה בע"מ נ' ישראל 10** (נבו, 20.1.13),
- "כידוע, אין מקום להכריע בהליך העיקרי במסגרת הליך מקדמי, וסעד זמני הזהה לסעד העיקרי יינתן רק במקרים הנדירים בהם עלול להיגרם נזק משמעותי שאינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי, ולא נטען שזה המקרה שלפנינו, משכך גם מטעם זה יש לדחות את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/125/2025
מס' בקשה: 12/126/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הבקשה. " (תא (ת"א) 1580-03-21 מחסן היבואן 42 בע"מ נ' Facebook Inc (נבו, 1.03.2021)) והדברים יפים מכח קל וחומר כאשר עסקינן בצו זמני ארעי..
14. יתרה מזו, על המבקשת להראות חשש ברמת הסתברות גבוהה כי בטרם תדון הבקשה במעמד הצדדים ייגרם לה נזק בלתי הפיך. לא מצאתי כי אלו הם פני הדברים. לא שוכנעתי כי הנזק העלול להיגרם למשיבה ככל שלא יינתן צו ארעי והבקשה תדון כבקשה לצו זמני לאחר שתוגש תגובת המשיבים ובמעמד שני הצדדים, הוא נזק שאינו בר-פיצוי כספי ודאי שאין באי-מתן הצו הארעי כדי לסכל מתן סעד זמני לאחר שתינתן למשיבים זכות התגובה.
15. הבקשה לצו ארעי נדחת.
16. ניתנת למבקשת הזדמנות להגיש עד ליום 28.9.25 כתב תביעתה, או אז תתבקש תגובת המשיבים לבקשה למתן צו זמני לאורו, או לבקש להמשיך בהליך דנן כאשר כתב התביעה יוגש ויומצא למשיבים במועד שייקבע על ידי ובטרם הדיון אליו יוזמנו הצדדים.

ניתנה ביום 25 ספטמבר 2025, ג' תשרי תשפ"ו, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין